

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2969/2531

นาง อุบล บุรินทราภิบาล
เจ้าหนี้

โจทก์
โจทก์

นางสาว ดุษณี มหาพานิช

โจทก์

นาง สุคนธ์ รัศมีมณเฑียร

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 107 (1)

การที่ลูกหนี้ออกเช็คให้เจ้าหนี้เพราะลูกหนี้ได้รับเงินไปจากเจ้าหนี้ตามที่ตกลง ยืมกัน อันมีลักษณะของการขายลดเช็ค หรือนำเช็คไปแลกเงินสดจากเจ้าหนี้ มิใช่ กรณีออกเช็คโดยไม่ปรากฏมูลหนี้ จึงถือได้ว่ามูลแห่งหนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ลูกหนี้รับ เงินไปและมอบเช็คให้แก่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ ซึ่งเป็นเวลาก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูก หนี้เด็ดขาด กรณีจึงไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ แม้เช็คจะลงวันที่ล่วงหน้า อันเป็น เวลาหลังจากที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วก็ตาม.

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเจ้า หนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงิน 220,000 บาท โดยอ้าง ว่าลูกหนี้เป็นหนี้ตามเช็ค เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเสนอความเห็นต่อ ศาลชั้นต้นว่ามูลหนี้เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ต้องห้ามมิให้ได้รับ ชำระหนี้ ควรยกคำขอรับชำระหนี้รายนี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนี้นำเสนอว่า เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2526 ลูกหนี้ได้กู้ยืมเงินไปจากเจ้าหนี้จำนวน 220,000 บาท และส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ พาณิश्यการ จำกัด ลงวันที่ล่วงหน้าชำระหนี้แก่เจ้าหนี้จำนวนสองฉบับ ต่อมาเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระเจ้าหนี้นำไปขึ้นเงินปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.4

ทางสอบสวนฝ่ายลูกหนี้ ลูกหนี้ให้การว่า เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2527 ลูกหนี้ได้ยืมเงินจากเจ้าหนี้จำนวน 200,000 บาทเพื่อนำไปลงทุนหุ้นแชนร์และลงทุนกิจการบ้านจัดสรร โดยตกลงให้ดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้อัตราร้อยละ 10 ต่อเดือน ลูกหนี้ได้ออกเช็คเอกสารหมาย จ.1 ชำระเป็นค่าดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้และออกเช็คเอกสารหมาย จ.2 ลงวันที่ล่วงหน้าหนึ่งเดือนให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้

พิเคราะห์แล้วมีปัญหาตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามเช็คเอกสารหมาย จ.1 จ.2 จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ก่อนลูกหนี้ถูกศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกหนี้ได้ออกเช็คเอกสารหมาย จ.1 จ.2 ลงวันที่ล่วงหน้านำมอบให้แก่เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ ตามทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ให้การว่า ลูกหนี้มาขอยืมเงินเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ได้ออกเช็คเอกสารหมาย จ.1 จ.2 ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ ซึ่งลูกหนี้ก็ให้การยอมรับ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ามูลเหตุที่ลูกหนี้ออกเช็คให้เจ้าหนี้ดังกล่าวเพราะลูกหนี้

ได้รับเงินไปจากเจ้าหนี้ตามที่ตกลงยืมกัน อันมีลักษณะของการขายลดเช็ค หรือนำเช็คไปแลกเงินสดจากเจ้าหนี้ มิใช่กรณีออกเช็คโดยไม่ปรากฏมูลหนี้ จึงถือได้ว่ามูลแห่งหนี้ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ลูกหนี้รับเงินไปและมอบเช็คให้แก่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ ซึ่งเป็นเวลาก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด กรณีจึงไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ แม้เช็คเอกสารหมายเลข จ.2 จะลงวันที่ล่วงหน้าเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2527 อันเป็นเวลาหลังจากที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วก็ตาม ส่วนเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งลูกหนี้ให้การว่าเป็นเช็คที่ส่งจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดก็มีแต่คำให้การของลูกหนี้กล่าวอ้างเพียงลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนจึงฟังไม่ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำขอชอบแล้ว ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-ประชา บัญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ